



Verordnung über Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung

Erläuterungen (Entwurf) des Departementes des Innern vom 22. September 2026

1 Allgemeines

Mit der Totalrevision des Gesetzes über Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung (sGS 221.1; abgekürzt KiBG) werden die gesetzlichen Grundlagen für eine einheitliche, subjektorientierte Finanzierung im Bereich der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung geschaffen. Die vorliegenden Erläuterungen beziehen sich auf das ausführende Verordnungsrecht zum totalrevidierten KiBG.

Das totalrevidierte Gesetz stellt gegenüber dem geltenden Recht einen umfassenden Systemwechsel bei der Finanzierung, den Anspruchsvoraussetzungen, der Beitragsbemessung sowie beim Vollzug dar, die in den Ausführungsbestimmungen zu konkretisieren sind. Art. 23 KiBG sieht auf Verordnungsstufe insbesondere folgenden Regelungsbedarf vor:

- a) die Anmeldung von Einrichtungen für den Vollzug des KiBG;
- b) die Anspruchsberechtigung je nach Regelung der Obhut und die Ausnahmeregelung;
- c) die Bemessung des massgebenden Einkommens;
- d) das lineare Berechnungsmodell;
- e) die Plattform, insbesondere die Datenbearbeitung und Datenbekanntgabe;
- f) das Verfahren für die Ausrichtung von Beiträgen, insbesondere wenn die Kinderbetreuung in einer ausserkantonalen Einrichtung erfolgt.

2 Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen

Art. 1 Zuständige kantonale Stelle

Zuständig für den Vollzug nach Art. 22 Abs. 1 KiBG ist das Amt für Soziales. Es zahlt nach Art. 12 Abs. 3 KiBG den Kostenanteil des Kantons an die politischen Gemeinden aus und stellt das Controlling und Monitoring der Beiträge und der Berechnungsgrundlagen sicher (Art. 16 KiBG). Es prüft die Anmeldung der Einrichtungen und kann dafür gemäss Art. 8 KiBG Personendaten, einschliesslich besonders schützenswerter Personendaten, bearbeiten.

Art. 2 Zuständige kommunale Stelle

Nach Art. 1 KiBG haben die Erziehungsberechtigten Anspruch auf Beiträge. Zuständig für die Prüfung und Finanzierung nach Art. 18, 20 und 22 KiBG ist die politische Gemeinde am zivilrechtlichen Wohnsitz der anspruchsberechtigten Erziehungsberechtigten. Die Anspruchsberechtigung im Konkreten, insbesondere die kommunale Zuständigkeit bei geteilter oder alternierender Obhut, wird in Art. 7 dieses Erlasses geregelt.

Art. 3 Anmeldepflicht

Art. 3 sieht sowohl für inner- als auch ausserkantonale Einrichtungen eine einmalige Anmeldepflicht, für die Teilnahme an der Ausrichtung von Beiträgen vor. Zuständig für die Prüfung und Bearbeitung der Anmeldung ist das Amt für Soziales.



Art. 4 Inhalt

Diese Bestimmung regelt den Inhalt der Anmeldung der Einrichtung. Die Anmeldung umfasst insbesondere Angaben zu den Mitarbeitenden mit Zugriff auf die Plattform und die Kontoangaben der Einrichtung. Bei Trägerschaften mit mehreren Standorten und zentraler Administration sind Nachweise für die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen je Standort zu erbringen (Bst. c). Dies entspricht dem Vorgehen im Rahmen des Bewilligungsprozesses gemäss Verordnung über Kinder- und Jugendheime (sGS 912.4), wonach die Betriebsbewilligung an die Einrichtung knüpft und nicht an die Trägerschaft. Einrichtungen, bei denen das Amt für Soziales Aufsichtsbehörde ist, müssen keine zusätzlichen Nachweise erbringen, da diese dem Amt bereits vorliegen. Allenfalls sind für den Vollzug weitere Angaben nötig (Bst. d).

Art. 5 Prüfung und Bestätigung

Diese Bestimmung regelt die Prüfung und Bestätigung der Teilnahme der Einrichtungen am Vergünstigungssystem (Abs. 1 und 2). In der Praxis kommt es insbesondere bei Kindertagesstätten immer wieder vor, dass die Betriebsbewilligung erst kurz vor der geplanten Eröffnung vorliegt. Abs. 3 enthält daher eine entsprechende Ausnahmeregelung, da seitens des Amtes für Soziales in den meisten Fällen frühzeitig eine Einschätzung vorliegt, ob sich ein positiver Bewilligungsentscheid abzeichnet. Es soll den Einrichtungen ermöglicht werden, auf Gesuch hin eine provisorische Bestätigung zu erhalten und die Nachweise innert einem Monat nachzureichen.

Art. 6 Teilnahmebeginn

Die Teilnahme am Vergünstigungssystem beginnt jeweils am ersten Tag eines Monats. Vergünstigungen können erst ab Beginn der Teilnahme auf Betreuungsverhältnisse angewendet werden. Rückwirkende Verrechnungen sind nicht möglich (unter Vorbehalt der Fälle, die von Art. 25 erfasst sind).

Art. 7 Anspruchsberechtigung

Beiträge richten sich nach Art. 1 KiBG an die Erziehungsberechtigten. Art. 2 KiBG definiert den Begriff der Erziehungsberechtigten über die Obhut und die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten (und nicht z.B. über die elterliche Sorge). Bei geteilter oder alternierender Obhut sind somit grundsätzlich beide Elternteile anspruchsberechtigt, wenn sie das Kind oder die Kinder betreuen lassen, auch wenn sie in verschiedenen Gemeinden leben. Nach Art. 18 KiBG ist jene politische Gemeinde zuständig, in der die Erziehungsberechtigten ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben. Entsprechend sind in diesen Fällen auch zwei verschiedene Gemeinden zuständig, auch wenn das Kind nur in einer einzigen Einrichtung betreut wird.

Um allfällige Zuständigkeitskonflikte zu vermeiden, begrenzt Art. 7 die Anspruchsberechtigung auf diejenigen Tage, an denen die Obhut faktisch wahrgenommen und zusätzlich eine Betreuung in Anspruch genommen wird. Lebt ein Kind z.B. von Montag bis Mittwoch bei der Mutter in der Gemeinde A und von Donnerstag bis Sonntag beim Vater in der Gemeinde B und besucht an fünf Wochentagen ein Betreuungsangebot, richtet die Gemeinde A Beiträge für Montag bis Mittwoch und Gemeinde B die Beiträge für Donnerstag und Freitag aus. In diesem Fall reichen beide Elternteile mittels Plattform je ein Beitragsgesuch bei ihrer zuständigen Gemeinde ein.

Art. 8 Massgebendes Einkommen und Vermögen

a) Grundsatz

Der Einbezug von Einkommen und Vermögen einer Partnerin oder eines Partners bei der Beitragsbemessung nach Art. 5 KiBG ist gesetzlich nicht abschliessend geregelt. Dies wird vorlie-



gend konkretisiert: Nach Abs. 1 sind die massgebenden Einkommen und Vermögen beider Erziehungsberechtigten zu berücksichtigen, wenn sie einen gemeinsamen Haushalt führen (Bst. a). Gleiches gilt bei einer gefestigten Lebensgemeinschaft, wenn die Partnerin oder der Partner gegenüber dem Kind nicht erziehungsberechtigt ist (Bst. b). Damit wird verhindert, dass Konkubinatspaare gegenüber Ehepaaren materiell bessergestellt werden.

Nach Abs. 2 gilt eine Lebensgemeinschaft als gefestigt, wenn die Partnerinnen oder Partner verheiratet sind, in eingetragener Partnerschaft leben oder seit wenigstens zwei Jahren einen gemeinsamen Haushalt führen.¹ Die Zweijahresfrist orientiert sich an der in der Sozialhilfe gebräuchlichen Unterscheidung zwischen einem einfachen bzw. nicht stabilen und einem stabilen Konkubinat. Einkommen und Vermögen von Personen, die lediglich im Rahmen einer Zweckgemeinschaft zusammenleben (z.B. in einer Wohngemeinschaft) sowie von erwachsenen Kindern werden nicht berücksichtigt. Das Bestehen gemeinsamer Kinder allein begründet ebenfalls keine gefestigte Lebensgemeinschaft und führt daher nicht automatisch zur Berücksichtigung des Einkommens oder Vermögens der Partnerin oder des Partners.

Der gemeinsame Haushalt beim Mindesterwerb ist in Art. 4 KiBG hinreichend definiert. Demnach haben Erziehungsberechtigte Anspruch auf Beiträge, wenn die Erziehungsberechtigten eine Erwerbstätigkeit ausüben von wenigstens 20 Prozent bzw. 120 Prozent, wenn sie einen gemeinsamen Haushalt führen. Eine Berücksichtigung der Arbeitspensen von Partnerinnen und Partner, die gegenüber dem Kind nicht erziehungsberechtigt sind, lässt das Gesetz somit nicht zu. Es besteht diesbezüglich dementsprechend kein Regelungsbedarf auf Verordnungsstufe.

Bei getrenntlebenden oder geschiedenen Eltern stellt sich die Fragen nach der Anrechnung von Unterhaltsbeiträgen. Unterhaltsbeiträge zählen nach Art. 36 des Steuergesetzes (sGS 811.1) ebenfalls zum steuerbaren Einkommen und werden somit bei der Beitragsbemessung berücksichtigt.

Art. 9 b) bei ordentlich besteuerten Personen

Das massgebende Einkommen und Vermögen stellt auf das massgebende Einkommen bei der individuellen Prämienverbilligung (IPV) ab, das in Art. 12 ff. der Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung (sGS 331.111; abgekürzt EG-KVG) festgelegt ist. Der dynamische Verweis garantiert eine automatische Übernahme allfälliger künftiger Anpassungen beim massgebenden Einkommen der IPV und eine möglichst nahtlose technische Übernahme aus bestehenden Steuerregistern bei ordentlich besteuerten Personen. Die IPV umfasst insbesondere eine Vermögenskomponente (Anrechnung von 20 Prozent des steuerbaren Vermögens), welche die Vorgabe nach einer Berücksichtigung des Vermögens umsetzt, sowie einen Kinderabzug von Fr. 4'000.– je Kind.

Nach Art. 5 Abs. 3 KiBG bildet in der Regel die letzte definitive Steuerveranlagung (Kantons- und Gemeindesteuer) die Grundlage für die Berechnung des massgebenden Einkommens und Vermögens, also in der Regel das Einkommen und Vermögen des vorletzten Jahres vor dem Bezugsjahr.

¹ Auf Bundesebene wird derzeit die Schaffung einer formellen Lebensgemeinschaft diskutiert (Pacte civil de solidarité, PACS). Dieses neue Rechtsinstitut wäre unter Abs. 2 zu ergänzen (22.448 Pa. IV. Caroni «Einen Pacs für die Schweiz»).



Art. 10 c) Ausnahmen

Für quellenbesteuerte Personen oder bei Personen, bei denen keine rechtskräftige Steuerveranlagung vorliegt (z.B. Zugezogene) stützt sich die Verordnung ebenfalls auf die Regelungen bei der individuellen Prämienverbilligung. Nach Art. 12^{bis} Abs. 1 und 3 der Verordnung zum EG-KVG entspricht das massgebende Einkommen 75 Prozent des Bruttoeinkommens des vorletzten Jahres.

Art. 11 d) aufgrund aktueller Gegebenheiten

Weicht die ermittelte Einkommens- und Vermögenssituation zum Zeitpunkt der Gesuchstellung um mehr als 25 Prozent von der letzten definitiven Steuerveranlagung ab, kann nach Art. 5 Abs. 4 KiBG auf die aktuelle wirtschaftliche Leistungsfähigkeit abgestützt werden. Dies erfolgt auf Antrag der Gesuchstellenden. Die Abweichung von 25 Prozent orientiert sich an Art. 12^{quater} der Verordnung zum EG-KVG. Abs. 3 präzisiert die Bedingungen für eine unterjährige Neubestimmung. Dies soll im Sinn einer Härtefallregelung möglich sein. Die Neubestimmung gilt für die verbleibende Dauer der ursprünglichen Verfügung.

Bei der IPV muss neben der Abweichung von 25 Prozent zusätzlich die Dauerhaftigkeit der Einkommensveränderung gegeben sein. Diese liegt z.B. beim Übergang in eine Alters- oder IV-Rente vor, jedoch nicht aufgrund des Arbeitspensums oder bei Arbeitslosigkeit. Im Bereich der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung sind aber insbesondere die Reduktion des Arbeitspensums z.B. für Betreuungsaufgaben nach der Geburt des Kindes ein zentraler Grund für eine Einkommensveränderung. Aus diesem Grund wird auf das Kriterium der Dauerhaftigkeit verzichtet.

In der Praxis soll analog zur aktuellen Handhabung der SVA bei der IPV zur Berechnung auf das laufende Steuerjahr abgestützt werden. Dies geschieht auf der Grundlage von aktuellen Einkommens- und Vermögensbescheinigungen oder auf provisorische Steuerdaten, sofern diese bereits vorliegen. In diesen Fällen wird das Bruttoeinkommen zu 75 Prozent angerechnet und die übrigen Parameter zu 100 Prozent (soweit bekannt). Bei der IPV nimmt die SVA zu einem späteren Zeitpunkt ein Steuerupdate aufgrund der definitiv veranlagten Steuerdaten vor und veranlasst in der Folge eine Rückforderung bzw. Nachzahlung. Aufgrund des vorgesehenen, mehrstufigen Prozesses bei der indirekten Subjektfinanzierung erscheint eine Rück- bzw. Nachzahlung indes nicht praktikabel.

Art. 12 Entbindung des Erfordernisses des minimalen Beschäftigungsgrads in begründeten Ausnahmefällen

Ein Mindestberufspensum ist nicht für alle Konstellationen sachgerecht, weshalb nach Art. 4 Abs. 2 KiBG im Einzelfall Ausnahmen vorgesehen sind. Zuständig für die Prüfung und Entbindung vom Erfordernis des minimalen Beschäftigungsgrads ist die politische Gemeinde.

Die Ausnahmen werden in dieser Bestimmung präzisiert. Als begründete Ausnahmefälle zählen die berufliche Integration der Erziehungsberechtigten, namentlich Stellensuche, Aus- und Weiterbildung, Integrationsmassnahmen bei ausländischen Staatsangehörigen (Bst. a), familiäre Belastung wie gesundheitliche Beeinträchtigung oder Überforderung der Erziehungsberechtigten (Bst. b) sowie Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten des Kindes oder eine sprachliche Indikation (Bst. c). Für eine einheitliche Handhabung in den Gemeinden wird ein Merkblatt für die Praxis erstellt.

Art. 13 Berechnungsformel

Das lineare Berechnungsmodell orientiert sich an der Berechnungsformel der Stadt Solothurn und ergänzt diese mit zusätzlichen Parametern zur Aufstockung der Mindestbeiträge durch die politischen Gemeinden (einkommensabhängig oder einkommensunabhängig) nach Art. 20 Abs. 2 KiBG bzw. Art. 24 KiBV. Die Beiträge für die kantonale Mindestvergünstigung ergeben sich aus dem Verhältnis zwischen höchstem Beitrag je Betreuungseinheit (Betreuungsstunde) und dem massgebenden Einkommen und Vermögen (ME). Bis zum kleinsten massgebenden Einkommen und Vermögen wird der maximale Beitrag ausgerichtet; ab dem höchsten massgebenden Einkommen und Vermögen werden keine Beiträge mehr ausgerichtet (vgl. Art. 14 und 15 für die Frankenbeträge).

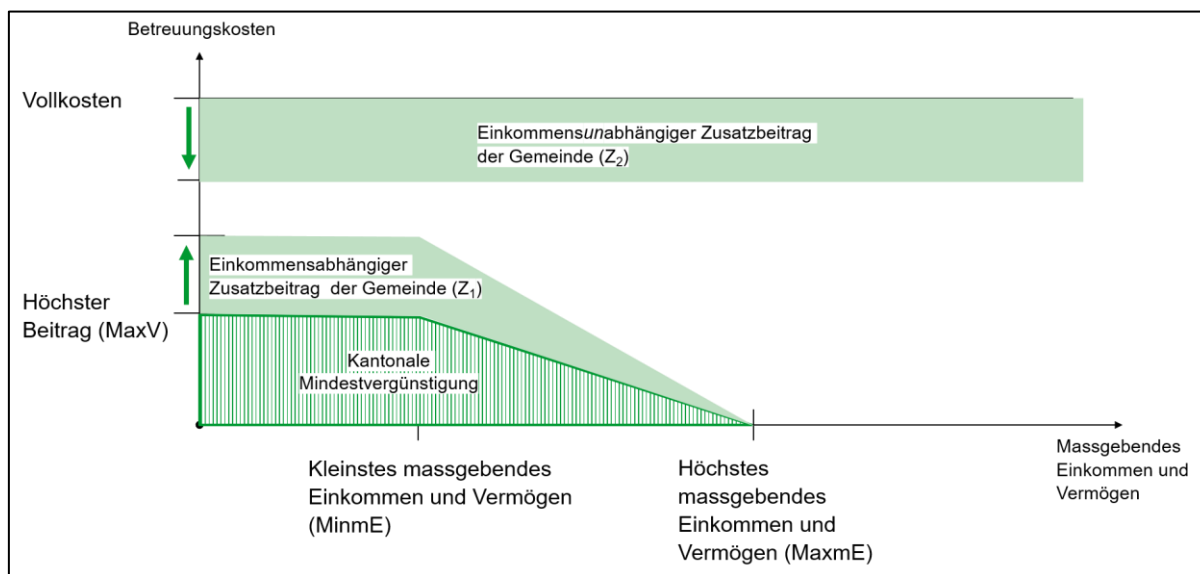


Abb. 1: Berechnungsformel und Funktionsweise des neuen Systems

Art. 14 Werte der Beitragsparameter

a) Höhe des Höchstbeitrags

Diese Bestimmung legt die höchsten Beiträge je Betreuungsstunde, Altersgruppe und Betreuungsform (Kindertagesstätten, Tagesfamilien, schulergänzende Betreuung) fest. Bei den Altersgruppen unterscheidet die Verordnung nach Kindern unter 18 Monaten (Abs. 1), über 18 Monaten (Abs. 2) sowie nach eingeschulten Kindern (Abs. 3). Je Betreuungstag können höchstens 12 Stunden bzw. je Woche höchstens fünf Betreuungstage abgerechnet werden (Abs. 4). Diese Bestimmung gibt einen gewissen Rahmen vor, insbesondere soll damit eine Übervorteilung des Tagesfamilienmodells durch überlange Tage/Nachtbetreuung verhindert werden. Es ist den einzelnen Einrichtungen weiterhin selbst überlassen, längere Betreuungszeiten vorzusehen, diese werden jedoch nicht vergünstigt.

Viele Betreuungseinrichtungen kennen Betreuungsmodule und rechnen Betreuungskosten über Monatspauschalen ab. Der Umfang mit solchen Konstrukten kann das Amt für Soziales mittels Richtlinie regeln (Abs. 5).

Abstufung nach Alter und Betreuungsform

Die Abstufung der höchsten Beiträge nach Abs. 1 bis 3 widerspiegelt den unterschiedlichen Betreuungsaufwand je Betreuungsform und Alter der betreuten Kinder, die sich in der Regel in hö-



heren Elterntarifen niederschlagen, weil bei jüngeren Kindern höhere Betreuungsschlüssel verlangt werden. Ebenfalls werden damit die unterschiedlichen Anforderungen an Aus- und Weiterbildung berücksichtigt.

Die Beiträge für die schulergänzende Betreuung und Tagesfamilien betragen 75 Prozent der Beiträge für Kindertagesstätten. Für Kinder bis 18 Monate betragen sie 150 Prozent der Beiträge für Kinder über 18 Monate.

Art. 15

b) Kleinstes und höchstes massgebendes Einkommen und Vermögen

Das kleinste massgebende Einkommen und Vermögen ist bei Fr. 40'000.– festgelegt. Ziel ist, dass ein grosser Teil der Familien im Kanton St.Gallen von den kantonalen Mindestvergünstigung profitieren, auch mittlere und höhere Einkommen. Entsprechend wurde das höchste massgebende Einkommen und Vermögen bei Fr. 154'000.– festgelegt.

Vgl. die Ausführungen zu den Beitragsparameter und der Kostensimulation im Abschnitt 3.

Art. 16 Beitragsverfügung

Diese Bestimmung regelt den Zeitpunkt und die Dauer der Beitragsverfügung. Nach Abs. 1 gelten Beitragsverfügungen für die Betreuung von nicht eingeschulten Kindern in Kindertagesstätten und Tagesfamilien grundsätzlich für zwölf Monate. Erfolgt die Verfügung im Kalenderjahr der Einschulung, wird ihre Gültigkeit auf den Beginn des Schuljahres in diesem Jahr begrenzt. Bei eingeschulten Kindern wird die Verfügung für die Dauer eines Schuljahrs erlassen (Abs. 2). Die unterschiedliche Dauer trägt den verschiedenen organisatorischen Bezugssystemen Rechnung (Vorschulbereich mit durchlaufender Betreuung, Schulbereich mit Schuljahr). Die Aufhebung von Verfügungen (z.B. infolge von Wegzug oder Beendigung des Betreuungsverhältnisses) ergibt sich aus den allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen und muss nicht gesondert geregelt werden.

Nach Art. 11 Abs. 3 Bst. a KiBG wird die Beitragsverfügung angepasst bei einer Änderung der Berechnungsgrundlage der Beiträge. Im Sinn einer Bestandsgarantie präzisiert Abs. 3, dass eine Senkung der Beiträge erst nach Ablauf einer laufenden Beitragsverfügung mit der nächsten Beitragsverfügung wirksam wird. Abs. 4 garantiert, dass Eltern über auslaufende Verfügungen informiert werden.

Hinweis zur aktuellen Revision des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege und E-Zustellung:

Bezüglich elektronischer Verfügungszustellung ergeben sich Abhängigkeiten zum X. Nachtrag zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (22.26.03) bzw. zur Einführung von E-Zustellung (STREBAS). Nach geltendem Recht ist eine elektronische Zustellung bereits möglich, sofern alle Beteiligten schriftlich zustimmen (Art. 26^{bis} VRP). Solange alle Voraussetzungen für eine vollständige elektronische Zustellung nicht gegeben sind, ist für die Zustellung der Beitragsverfügung eine technische Übergangslösung vorzusehen. Die Verordnung ist deshalb bewusst technologie-neutral formuliert.

Art. 17 Beitragsauszahlung

Bis Mitte des Folgemonats müssen die Einrichtungen den Betreuungsumfang im System erfassen (Abs. 1). Die Auszahlung der politischen Gemeinden an die Einrichtungen soll wenigstens vierteljährlich stattfinden (Abs. 2). Die Auszahlung des Kantons an die politischen Gemeinden



erfolgt halbjährlich. Im Rahmen der technischen Umsetzung wird festgelegt, ob Vorauszahlungen (Akonto) möglich sein sollen.

Art. 18 Rückerstattung

Diese Bestimmung präzisiert die Voraussetzungen für eine Rückerstattung erhaltener Beiträge. Erhaltene Beiträge sind dann rückerstattungspflichtig, wenn die Anspruchsvoraussetzungen nicht gegeben waren. Gemäss Abs. 2 richtet sich der Rückerstattungsanspruch gegen die Erziehungsberechtigten.

Art. 19 Zuständigkeiten

Diese Bestimmung regelt die Zuständigkeiten beim Betrieb der Plattform. Nach Abs. 1 gewährleistet eGovernment St.Gallen den Betrieb und die Wahrung der allgemeinen Informationssicherheit. Das Amt für Soziales, die kommunalen Stellen und E-Government St.Gallen sind nach Abs. 2 für die Einhaltung des Datenschutzes im Rahmen ihrer Zuständigkeit verantwortlich. Dies betrifft die Datenbearbeitung und Datenbekanntgabe nach Art. 8 KiBG. Dies entspricht dem allgemeinen Verantwortlichkeitsgrundsatz nach Art. 3 des Datenschutzgesetzes (SGS 142.1; abgekürzt DSG) (Dateneigner).

Nach Art. 9 DSG kann ein öffentliches Organ die Datenbearbeitung durch Dritte vorsehen, sofern nicht durch Gesetz oder Verordnung ausgeschlossen. Dies ist im vorliegenden Fall mit dem Betrieb durch die Herstellerin der Plattform vorgesehen.

Art. 20 Zugang

Diese Bestimmung legt fest, wer Zugriff auf die Plattform (Frontend) hat und welches Login dafür notwendig ist. Bst. b Ziff. 3 sieht vor, dass Einrichtungen die Plattform mittels Behördenlogin nutzen können, wenn sie direkt einer öffentlichen Verwaltung angehören.

Aus Art. 19 Abs. 1 ergibt sich, dass eGovernment St.Gallen Zugang auf Daten im Rahmen der Sicherstellung des technischen Betriebs (Backend) hat. Nach Art. 9 DSG Abs. 1 können im Zuge der Auftragsdatenbearbeitung Dritte hinzugezogen werden (Herstellerin bzw. Betreiberin der Plattform).

Art. 21 Datenkategorien

Dieser Artikel legt die Datenkategorien fest, die im Rahmen der Gesuchsprüfung und Ausrichtung der Beiträge nach Art. 8 KiBG bearbeitet werden. Festgelegt wird ausserdem, wer diese Daten bearbeiten darf und zu welchem Zweck. Unterschieden wird dabei zwischen der Gesuchsprüfung (Bst. a), der Ausrichtung der Beiträge (Bst. b) sowie Controlling und Monitoring (Bst. c). Die einzelnen Datenkategorien werden im Rahmen des Projekts IT-KiBG weiter spezifiziert und nach dem Vernehmlassungsverfahren finalisiert.

Es werden ausschliesslich aktuelle Steuerdaten der letzten definitiven Steuerveranlagung abgerufen, soweit sie für die Bemessung des massgeblichen Einkommens und Vermögens notwendig sind.

Art. 22 Zugriff

Diese Bestimmung regelt die Zugriffsberechtigungen auf die Daten. Sie legt fest, welche Personen und Organisationseinheiten Daten abrufen und den betroffenen Einrichtungen bekannt ge-



ben dürfen. Die Leiterin oder der Leiter des Amtes für Soziales sowie die Leiterin oder der Leiter der zuständigen kommunalen Stelle erteilen die erforderlichen Berechtigungen und melden diese dem Amt für Soziales bzw. eGovernment St.Gallen (Abs. 1 und 2).

Zudem beschränkt sie den Datenzugriff nach dem «Need-to-know»-Prinzip: Erziehungsberechtigte können ausschliesslich auf ihre eigenen Daten zugreifen (Abs. 3). Angemeldete Einrichtungen erhalten ausschliesslich Zugriff auf jene Daten, die sie für die Ausrichtung von Beiträgen im Zusammenhang mit ihren Leistungen benötigen (Abs. 4). Politische Gemeinden können lediglich auf Daten von Erziehungsberechtigten innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs zugreifen. Die Einzelheiten regelt ein separates Zugriffs- und Berechtigungskonzept.

Art. 23 Protokollierung und Aufbewahrung

Diese Bestimmung stellt die Dokumentation der Abrufe sowie die Aufbewahrung der Daten während zehn Jahren sicher. Anschliessend greift Art. 10 des Datenschutzgesetzes (Archivierung und Vernichtung).

Art. 24 Zusatzbeiträge

Diese Bestimmung präzisiert, dass die zuständige politische Gemeinde die kantonale Mindestvergünstigung entweder einkommens- und vermögensabhängig oder unabhängig vom Einkommen und Vermögen mit eigenen Beiträgen erhöhen kann (vgl. Formel im Anhang).

Art. 25 Übergangsbestimmungen

Mit dem Vollzug des KiBG wird das bestehende System der individuellen kommunalen Subventionen abgelöst. Zu Beginn des Vollzugs sind viele Vergünstigungsanträge zu erwarten, den Antragstellenden ist daher eine verlängerte Frist für die Einreichung der Erstanträge zu gewähren.

Delegationsverordnung, Anhang 3, DI.A.38

Für die Bestätigung der Teilnahme von Einrichtungen am Vergünstigungssystem ist die Leiterin oder der Leiter des Stabs des Amtes für Soziales zuständig.

3 Beitragsparameter und Gesamtkosten

3.1 Allgemeines

Für die Definition der Beitragsparameter und die Berechnung der Gesamtkosten für Kanton und politische Gemeinden wurde das Beratungsunternehmen INFRAS mit der Entwicklung eines Kostenmodells beauftragt. Das Modell ermöglicht die Analyse der Auswirkungen verschiedener Beitragsparameter auf die Anspruchsberechtigung der Haushalte, die Höhe der Vergünstigungen sowie die Gesamtkosten des Systems.

Die Berechnungen stützen sich insbesondere auf die IPV-Bezugsdaten 2024 (Steuerjahr 2023) sowie auf die Monitoringberichte zum familien- und schulergänzenden Betreuungsangebot im Kanton St.Gallen (2021 und 2025). Die Kostensimulation bildet die heutige Betreuungssituation im Kanton St.Gallen möglichst realitätsnah ab und berücksichtigt insbesondere:

- die Einkommens- und Vermögensverteilung der anspruchsberechtigten Familien;
- die Nutzung der verschiedenen Betreuungsformen (Kindertagesstätten, Tagesfamilien und schulergänzende Betreuung);



- Annahmen zu Betreuungspensum, Betreuungskosten und Anzahl Betreuungstage.

Für einzelne Merkmale, die in den verfügbaren Datensätzen nicht direkt enthalten sind, wurden von INFRAS qualifizierte Annahmen getroffen. Diese betreffen u.a.:

- Haushaltsstruktur / Berücksichtigung Konkubinats Haushalte in Steuerdaten
- durchschnittliche Betreuungsquoten und Verteilung auf Betreuungsformen
- durchschnittlicher Betreuungsumfang (Anzahl Stunden je Woche und Tage je Jahr)

3.2 Beitragsparameter

Parameter nach Art. 14 und 15

Höchster Beitrag für Kinder unter 18 Monaten liegt bei:	Fr. 11.00	je Kind und Betreuungsstunde in Kindertagesstätten
	Fr. 8.30	je Kind und Betreuungsstunde in Tagesfamilien
Höchster Beitrag für Kinder über 18 Monaten bis zur Einschulung	Fr. 7.50	je Kind und Betreuungsstunde in Kindertagesstätten
	Fr. 5.50	je Kind und Betreuungsstunde in Tagesfamilien
Höchster Beitrag für eingeschulte Kinder bis zum Ende der Primarstufe	Fr. 7.50	je Kind und Betreuungsstunde in Kindertagesstätten
	Fr. 5.50	je Kind und Betreuungsstunde in Einrichtung für schulergänzende Betreuung
	Fr. 5.50	je Kind und Betreuungsstunde in Tagesfamilien
kleinstes massgebendes Einkommen und Vermögen	– Erziehungsberechtigte mit einem massgebenden Einkommen und Vermögen bis Fr. 40'000.– erhalten die maximale Vergünstigung	
höchstes massgebendes Einkommen und Vermögen (Obergrenze)	– Erziehungsberechtigte mit einem massgebenden Einkommen und Vermögen über Fr. 154'000.– erhalten keine Vergünstigung	

Beispiele

Für die Betreuung eines **Kindes unter 18 Monaten** in einer **Kindertagesstätte** erhalten Erziehungsberechtigte mit einem **massgebenden Einkommen und Vermögen von Fr. 100'000.–** eine Vergünstigung von **Fr. 5.21 je Stunde**.

$$B = (MaxV) \times \left(1 - \frac{ME - MinmE}{MaxME - MinmE}\right) = 11 \times \left(1 - \frac{100'000 - 40'000}{154'000 - 40'000}\right) = 5.21$$

Für die Betreuung eines **eingeschulten Kindes** in einem schulergänzenden Betreuungsangebot erhalten Erziehungsberechtigte mit einem **massgebenden Einkommen und Vermögen von Fr. 80'000.–** eine Vergünstigung von **Fr. 3.57 je Stunde**.

$$B = (MaxV) \times \left(1 - \frac{ME - MinmE}{MaxME - MinmE}\right) = 5.50 \times \left(1 - \frac{80'000 - 40'000}{154'000 - 40'000}\right) = 3.57$$

<i>B</i>	Beitrag je Kind und Betreuungsstunde
<i>MaxV</i>	höchster Beitrag je Kind und Betreuungsstunde
<i>MinmE</i>	kleinstes massgebendes Einkommen und Vermögen
<i>MaxmE</i>	höchstes massgebendes Einkommen und Vermögen
<i>ME</i>	massgebendes Einkommen und Vermögen
<i>Z₁</i>	einkommensabhängiger Zusatzbeitrag der politischen Gemeinde
<i>Z₂</i>	einkommensunabhängiger Zusatzbeitrag der politischen Gemeinde



3.2.1 Höhe des Höchstbeitrags

Die Abstufung der höchsten Beiträge nach Art. 14 Abs. 1 bis 3 widerspiegelt den unterschiedlichen Betreuungsaufwand je Betreuungsform und Alter der betreuten Kinder, die sich in der Regel bei jüngeren Kindern in höheren Elterntarifen niederschlagen, weil bei jüngeren Kindern höhere Betreuungsschlüssel verlangt werden. Ebenfalls werden damit die unterschiedlichen Anforderungen an Aus- und Weiterbildung berücksichtigt.

Die höchsten Beiträge für die schulergänzende Betreuung und Tagesfamilien betragen 75 Prozent der Beiträge für Kindertagesstätten. Für Kinder bis 18 Monate betragen sie 150 Prozent der Beiträge für Kinder über 18 Monate.

Die Höchstbeiträge sind so bemessen, dass mit den künftigen Betreuungszulagen gemäss Bundesgesetz über die Unterstützung der institutionellen familienergänzenden Kinderbetreuung (abgekürzt UKibeG; BBl 2026 718) bzw. FamZG in Höhe von monatlich Fr. 100.– je Betreuungstag/Woche nach heutigem Kenntnisstand keine Überentschädigung zu erwarten ist.

3.2.2 Kleinstes und höchstes massgebendes Einkommen und Vermögen

Die Höhe des kleinsten massgebenden Einkommens und Vermögens nach Art. 15 liegt bei Fr. 40'000.–, jene des höchsten massgebenden Einkommens bei Fr. 154'000.–.

Das neue Vergünstigungssystem erreicht potenziell rund 70 Prozent der anspruchsberechtigten Haushalte.² Die 14 Prozent der anspruchsberechtigten Haushalte am unteren Ende der Einkommens- und Vermögensskala erhalten die höchste Vergünstigung. Die 30 Prozent am oberen Ende der Einkommens- und Vermögensskala erhalten keine Vergünstigungen. Damit werden Familien mit tiefen und mittleren Einkommen wirksam entlastet. Ausserdem erhalten auch Familien mit höheren Einkommen Vergünstigungen im Sinn eines Erwerbsanreizes.

Einkommensbeispiele

Zur Veranschaulichung setzten folgende Einkommensbeispiele die massgebenden Einkommen- und Vermögen ins Verhältnis zum Brutto- bzw. steuerbaren Einkommen. Die Beispiele nehmen das 25-, 50-, 75-Prozent-Perzentil der Bruttoeinkommen von verheirateten Paaren mit zwei Kindern im Vorschulalter (Beispiele 1 und 2) im Kanton St.Gallen als Grundlage.

Beispiel 1: Verheiratetes Paar, zwei Kinder im Vorschulalter, unselbständige Erwerbstätigkeit, keine Einzahlung in die Säule 3a, kein Vermögen.

	P25	P50	P75
Bruttoeinkommen	92'789	118'206	151'220
Steuerbares Einkommen ³	54'984	77'406	106'522
Steuerbares Vermögen	0	0	0
Massgebendes Einkommen und Vermögen⁴	62'184	84'606	113'722

² Datengrundlage: IPV-Bezugsdaten 2024 (Steuerjahr 2023). Berücksichtigt wurden Familien mit wenigstens einem Kind. Die Daten wurden durch INFRAS so gewichtet, dass Konkubinats Haushalte ebenfalls abgebildet werden (Annahme: 9,6% Konkubinats Haushalte; Erhöhung des Einkommens der angenommenen Haushalte um den Faktor 1,8).

³ Berücksichtigung von Standardabzügen für Berufsauslagen und Versicherungsprämien usw. gemäss Steuerrechner der eidg. Steuerverwaltung. Keine Berücksichtigung von Eigenmietwert und Liegenschaftsunterhalt.

⁴ Berücksichtigung von Einkommen und steuerbarem Vermögen sowie Kinderabzüge (Fr. 4'000.–/Kind).

Beispiel 2: Verheiratetes Paar, zwei Kinder im Vorschulalter, unselbständige Erwerbstätigkeit, Eigenheim im Wert von Fr. 800'000.–, Einzahlung in Säule 3a von Fr. 10'000.–.

	P25	P50	P75
Bruttoeinkommen	92'789	118'206	151'220
Steuerbares Einkommen	44'984	67'406	96'522
Steuerbares Vermögen	160'000	160'000	160'000
Massgebendes Einkommen und Vermögen	94'104	116'606	145'722

Tabelle 3: Einkommensbeispiele

3.3 Kostensimulation

Die Beitragsparameter wurden so gewählt, dass der gesetzliche Förderrahmen von 20 Mio. Franken gemäss INFRAS-Kostenmodell zu rund 95 Prozent ausgeschöpft wird. Dies berücksichtigt die Unsicherheiten, die mit Modellrechnungen verbunden sind, insbesondere Veränderungen der durchschnittlichen Betreuungsnachfrage, der Bevölkerungs- und Geburtenentwicklung, der Einkommensstruktur der anspruchsberechtigten Haushalte sowie der tatsächlichen Inanspruchnahme des Vergünstigungssystems.

Gesamtkosten nach Betreuungsform	in Tausend Fr.
Kindertagesstätte	13'511
Tagesfamilien	587
Schulergänzende Betreuung	4'936
Gesamtkosten nach Alter der Kinder	
Kinder von 7 bis 18 Monate	2'749
Kinder ab 18 Monate bis 5 Jahre	9'803
Kinder ab 5 Jahre bis 12 Jahre	6'482
Total	19'033
Anteil Kanton	9'517
Anteil politische Gemeinden	9'517

Tabelle 4: Kostenaufstellung

Die in Abschnitt 3.1 genannten qualifizierten Annahmen entsprechen dem aktuellen Wissensstand und wurden auf Basis bestehender Monitoringdaten durch INFRAS plausibilisiert. Die effektiven Kosten werden nach Einführung des Systems nach Art. 17 Abs. 2 KIBG überprüft und werden angepasst, wenn das Gesamtvolumen der Beiträge in drei aufeinanderfolgenden Jahren die zu Verfügung stehenden Mittel um mehr als Fr. 500'000.– je Beitragsjahr über- oder unterschreitet.

Bemerkung zur Kostenverteilung

Knapp drei Viertel der Mittel entfallen auf Kindertagesstätten. Dies ist einerseits auf die höheren Beitragsansätze dieser Betreuungsform und andererseits auf den deutlich höheren durchschnittlichen Betreuungsumfang zurückzuführen. Für Vorschulkinder wird von einer durchschnittlichen Betreuung von 20 Stunden je Woche ausgegangen. Für Kinder in der schulergänzenden Betreuung beträgt der durchschnittliche Betreuungsumfang dagegen 7 Stunden je Woche. Die Gesamtkosten für Tagesfamilien fallen vergleichsweise tief aus, da gemäss den INFRAS-Monitorings lediglich rund vier Prozent der Kinder im Vorschulalter in einer Tagesfamilie betreut werden.